

1500066-13.2018.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2054403/2018 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 1557379 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

9712/18/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2054403 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500066-13.2018.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500066-13.2018.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2054403/2018 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 1557379 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

9712/18/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2054403 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA,

9712/18/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO VASCONCELOS BARBOSA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº 1500066-13.2018

Vistos.

LUIZ FELIPE COSTA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 28, caput, da Lei nº 11.343/06, 329, caput, 129, caput, e 169, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material, pelos seguintes

fatos: 1) no dia 14 de setembro de 2018, na Rua Padre Ângelo Rudelo nº 1039, Bairro Águas Claras, nesta Cidade de Araçatuba, se opôs à execução de ato legal, mediante violência exercida contra Douglas Lima Fidalgo, funcionário competente para executá-lo, provocando-lhe as lesões corporais leves; 2) no mesmo contexto fático, guardava, para uso próprio, dois gramas e vinte e um decigramas (2,21g) de Cannabis Sativa L, em uma (01) porção de maconha, além de uma folha de planta de maconha, substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica; 3) em data indeterminada deste ano de 2018, Luiz Felipe achou coisa alheia perdida e dela se apropriou, deixando de restituí-la ao seu legítimo proprietário ou de entregá-lo à autoridade competente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Recebida a denúncia, o processo teve regular tramitação quanto aos demais acusados, sendo que Luiz Felipe foi citado por edital, havendo a suspensão do processo nos termos do artigo 366 do CPP, com antecipação de provas.

Revogada a suspensão, foi apresentada defesa escrita e o processo teve regular andamento.

Após a fase de diligências, as partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. O ilustre Defensor do réu requereu a improcedência da ação, por falta de provas ou a substituição da pena, no caso de condenação.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática dos crimes de porte de entorpecente para uso próprio, resistência, lesão corporal dolosa e apropriação de coisa achada.

Inicialmente, vale salientar que já houve sentença quanto aos acusados Gilmar Nunes Rodrigues Júnior e Bruno Vasconcelos Barbosa, processados por outros delitos.

Passo a analisar somente a conduta do réu Luiz Felipe.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida em todo o processado autoriza a condenação do réu por todos os delitos.

Pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, ficou bem apurado que o réu Luiz Felipe, ao tentar fugir de uma busca domiciliar, resistiu à abordagem com violência contra o policial civil Douglas Lima Fidalgo, causando-lhe lesões; na ocasião, os policiais apreenderam uma porção de maconha e também uma folha da referida planta, além de um telefone celular, o qual Luiz Felipe disse ter achado. Referido celular, o qual Luiz Felipe disse ter achado, não foi devolvido no prazo legal ou entregue à autoridade competente.

Os depoimentos dos policiais civis Douglas Lima Fidalgo e Douglas Minoru Carvalhaes Higa, com riqueza de detalhes, incriminam o acusado Luiz Felipe.

Ouvido na fase policial, o réu Luiz Felipe assumiu a propriedade da maconha e da folha de maconha, dizendo que era para seu próprio uso; também disse ter achado o telefone celular apreendido em um ônibus e que o pegou para si; no tocante à resistência, disse que agiu somente para se defender das agressões dos policiais. Em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmou sua versão policial.

Fácil ver que a prova é bastante robusta, não havendo dúvidas de que o réu praticou todos os crimes a ele imputados na denúncia. A negativa quanto à resistência ficou completamente isolada no conjunto probatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 29/30 e pelos laudos de fls. 171/173 e 179/180 (este último atestou as lesões na vítima Douglas).

Portanto, provadas a autoria e a materialidade delitivas, a condenação é de rigor.

Na dosagem da pena, atento ao artigo 59 do Código Penal, noto que o réu é primário e não tem antecedentes; assim, fixo as penas base no mínimo legal, nos seguintes termos: advertência sob os efeitos das drogas para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06; dois (2) meses de detenção para a resistência; três (3) meses de detenção para a lesão corporal; um (1) mês de detenção para a apropriação de coisa achada. Deixo de aplicar a atenuante da confissão, por ter fixado as penas no mínimo legal. Aplicando a regra do concurso material para os crimes apenados com

detenção, fixo a pena em seis (6) meses de detenção.

Torno as penas definitivas, ante a ausência de causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUIZ FELIPE COSTA DE SOUZA, qualificado nos autos, às penas de advertência sobre os efeitos das drogas e seis (6) meses de detenção, como incurso nos artigos 28, caput, da Lei nº 11.343/06, 329, "caput", 129, "caput", e 169, parágrafo único, inciso II, c.c. artigo 69, todos do Código Penal, devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

O réu é primário. Todavia, tratando-se de crimes envolvendo violência, incabível a substituição por pena restritiva de direitos. Assim, presentes os requisitos legais, concedo-lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois (02) anos, com o cumprimento das normas de conduta obrigatórias estabelecidas no artigo 78, § 2º, alíneas "a", "b" e "c", do Código Penal, sem condições especiais, devendo, para tanto, ser advertido em audiência a ser realizada após o trânsito em julgado.

No caso de revogação do benefício, fica estabelecido o regime aberto para o cumprimento da pena.

Com relação à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, após o trânsito em julgado deverá ser intimado o réu para ser advertido.

Sucumbência na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA